

1510648-35.2019.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308237/2019 - 02º D.P. SUMARE, 8141554 - 02º D.P. SUMARE, 1303/19/328 - 02º D.P.

SUMARE, 2308237 - 02º D.P. SUMARE, 1303/19/328 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510648-35.2019.8.26.0604 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510648-35.2019.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308237/2019 - 02º D.P. SUMARE, 8141554 - 02º D.P. SUMARE, 1303/19/328 - 02º D.P.

SUMARE, 2308237 - 02º D.P. SUMARE, 1303/19/328 - 02º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DIEGO MARTINS SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JONATHAN DIEGO MARTINS SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 62/63).

Defesa preliminar (página 79). Notificação (página 102). Recebimento da denúncia (páginas 103/104). Citação pessoal (página 201). Concessão da liberdade provisória em habeas corpus (páginas 231/234). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 293/294). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 293/294), ao passo que o defensor sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) desclassificação típica; b) aplicação benéfica da pena (páginas 299/318).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia química-toxicológica (páginas 94/96 e 197/199).

Quanto à autora, na hipótese vertente, sedimentado o quadro probatório e apresentadas alegações finais, temos, de um lado, seja pela autodefesa do réu em interrogatório judicial, seja pela sua defesa técnica, a sustentação de que aquelas 14 (quatorze) porções de maconha eram destinadas ao consumo pessoal do acusado. De outro lado, temos o Ministério Público, que formulou pedido de condenação por tráfico de entorpecentes, calcado na quantidade apreendida de droga ilícita, na reincidência específica e no depoimento de uma testemunha, que destacou que o denunciado somente fazia uso, nos últimos tempos, de drogas pesadas.

Pois bem, sopesadas as teses esgrimidas e realizada a exauriente cognição do quadro fático-probatório, convenço-me que os entorpecentes que foram, incontroversamente, achados com o réu eram destinados à entrega ao consumo de terceiros.

Com efeito, o acusado, já reconhecido anteriormente pela Justiça Criminal como traficante de drogas (página 29), foi surpreendido, conforme narrado pelo policial militar (páginas 293/294), em local de comercialização de entorpecentes, trazendo consigo 14 (quatorze) porções de maconha, droga ilícita que ele não se interessava em consumir, como afirmado pela testemunha arrolada pela defesa. Daí a conclusão lógica de que os estupefacientes que trazia consigo se destinavam à traficância, atividade já desenvolvida antes pelo denunciado.

Sendo assim, é caso de condenação, nos limites postos na denúncia.

Passo à aplicação da pena ao imputável réu (páginas 263/264).

Em primeira fase, considerando os maus antecedentes (condenações definitivas por furtos - páginas 179/180), exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto). Em segunda fase, por força da reincidência específica (página 179 proc. nº 1967-34.2011.8.26.0604 pena cumprida ou julgada extinta em 27/08/2015), majoro a pena do acusado em 1/3 (um terço). Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. A reincidência e os maus antecedentes afastam a figura do tráfico privilegiado.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado, seja em razão dos maus antecedentes, seja em razão da reincidência.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JONATHAN DIEGO MARTINS SANTANA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Também depois do trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto sinalizada como decorrente da traficância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA